

0004841-57.2016.8.26.0073

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falso testemunho ou falsa perícia

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... Iago Freitas Generoso da acusação de tráfico de entorpecentes, receptação e corrupção de menor.

Recebida a denúncia (fls. 224/225), o réu foi citado (fl. 247) e apresentou resposta à acusação (fls. 250/253).

Na audiência de instrução foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes e o réu, interrogado.

Alegações ministeriais constantes às fls. 318/322. Memoriais defensivos às ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0004841-57.2016.8.26.0073 - lauda

CONCLUSÃO

Em 15 de agosto de 2022, faço os autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. Josiane Patricia Cabrini Martins Machado. Eu, Anelisa Rodrigues Sastre, M369921, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004841-57.2016.8.26.0073 - Controle 2019/000916

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falso testemunho ou falsa perícia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Danilo de Almeida Cardoso

Vistos

DANILO DE ALMEIDA CARDOSO (RG: 48.816.261, filho de Márcio Ramos Cardoso e Andréia Cristina de Almeida Cardoso), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 342, § 1º, do Código Penal, porque, no dia 14 de julho de 2015, por volta das 14h, na sala de audiência da 2ª Vara Criminal do Fórum desta cidade e Comarca de Marília-SP, com consciência e vontade para a realização do ato ilícito, ao ser ouvido perante o Meritíssimo Juiz de Direito na Carta Precatória Criminal nº 0000830-24.2015.8.26.0136, proveniente do processo criminal nº 0003931-98.2014.8.26.0073 (1ª Vara Criminal da Comarca de Avaré), cujas principais peças extraídas encontram-se acostadas às fls. 6/60, fez afirmação falsa como testemunha, com o fim de produzir efeito favorável em processo penal e, assim, beneficiar o então processado Johnny Iago Freitas Generoso da acusação de tráfico de entorpecentes, receptação e corrupção de menor.

Recebida a denúncia (fls. 224/225), o réu foi citado (fl. 247) e apresentou resposta à acusação (fls. 250/253).

Na audiência de instrução foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes e o réu, interrogado.
Alegações ministeriais constantes às fls. 318/322. Memoriais defensivos às fls. 326/334.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pedido inicial procedente.

A materialidade e a autoria delitivas se encontram devidamente comprovadas pelo termo de declarações de fls. 39/40, pelo depoimento judicial de fls. 177/180, pela sentença de fls. 48/60 (processo nº 0003931-98.2014.8.26.0073 da 1ª Vara Criminal de Avaré), bem como pela prova oral colhida em juízo.

O investigador de polícia Valdemir Alcides Matias, testemunha, ouvido na fase inquisitiva (fls. 95), ratificou na íntegra o relatório de investigação de fls. 34/37, onde narra que, durante a investigação para esclarecimento da autoria de um furto em uma residência na cidade de Avaré, chegaram no nome do ora acusado. Contou que no referido furto ele serrou as grades da janela de um dos quartos e subtraiu roupas masculinas, calçados e outros pertences. Durante as diligências para apuração dos fatos, souberam, por meio de uma testemunha (Bruno Augusto Fernandes Paulo), que o acusado estava próximo ao local onde ocorreu o crime carregando dois sacos pretos com roupas e calçados, bem como estava oferecendo tais itens para venda ou troca por drogas. Contou que Bruno, testemunha, descreveu as características do acusado e, na Delegacia, realizou o reconhecimento fotográfico. Bruno ainda relatou que, no dia seguinte, encontrou com Johnny Iago Freitas Generoso e ele estava usando um tênis que estava na posse do réu no dia anterior, sendo que Johnny confirmou ter "segurado" (gíria utilizada por receptadores) o par de tênis e diversas peças de roupa. Posteriormente, Johnny foi intimado a comparecer na Delegacia e prestar esclarecimentos, sendo que, em sua oitiva, afirmou que sabia que o acusado era usuário de drogas e que comprou do réu, por R\$60,00 (sessenta reais), alguns pares tênis e diversas roupas, esclarecendo que, a princípio, o réu queria trocar os produtos por drogas, mas, por não possuir os entorpecentes, pagou em dinheiro todos os itens. Johnny afirmou que, no dia seguinte, soube que as mercadorias eram produtos de furto, razão pela qual devolveu os itens para a vítima. A foto do réu também foi exibida a Johnny e ele o reconheceu como a pessoa que lhe vendeu os produtos. Por fim, o acusado foi ouvido e admitiu ter praticado o furto, bem como ter oferecido os produtos furtados, primeiramente, a Bruno, para troca por crack, o qual lhe indicou Johnny, pois sabia que ele vendia drogas. Desta forma, o acusado procurou por Johnny e trocou todos os objetos furtados por seis pedras de crack. Em Juízo, ratificou a o depoimento da fase inquisitiva e acrescentou que, na Delegacia, o acusado também reconheceu fotograficamente Johnny, além de ser instaurado inquérito policial referente ao crime de furto contra o réu.

O réu, em solo policial, optou por permanecer em silêncio (fls. 162). Em seu interrogatório judicial declarou que, na época dos fatos, era usuário de crack e morador de rua em Avaré. Contou que certo dia, em Avaré, foi abordado por policiais civis e acusado de furto, sendo conduzido para Delegacia. Disse que negou a autoria do delito, mas os policiais o pressionaram e, por medo, acabou confessando um crime que não cometeu. Por fim, negou conhecer Johnny e feito qualquer negociação de produtos com ele.

Pelas provas produzidas, verifica-se que o delito de falso testemunho restou devidamente caracterizado.

Todos os relatos colhidos indicam que o réu deste feito mentiu, ao ser ouvido como testemunha, perante o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal na Carta Precatória Criminal nº 0000830-24.2015.8.26.0136, oriunda dos autos da ação penal nº 0003931-98.2014.8.26.0073, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal de Avaré, movida em face Johnny Iago Freitas Generoso pela acusação de tráfico de entorpecentes, receptação e corrupção de menor.

A negativa pura e simples do acusado em juízo está ilhada das demais provas dos autos, tendo em vista que ele afirmou, quando ouvido em solo policial, que conhecia Johnny e teria trocado os objetos furtados por drogas. Além disso, tanto a

testemunha Bruno quanto Johnny confirmaram que o réu trocou a res furtiva pelos entorpecentes, conforme depoimento judicial do investigador que acompanhou o caso. Já em juízo, mesmo cientificado e compromissado a dizer a verdade, afirmou que o crime de furto não era de sua autoria e que não havia reconhecido Johnny em sede policial, contrariando totalmente o depoimento anteriormente prestado, o qual se encontra devidamente assinado às fls. 39, bem como as demais provas dos autos, como depoimentos e investigação policial.

Dessa forma, verifica-se que a intenção do acusado, ao mentir no seu depoimento em juízo, era beneficiar o réu Johnny, acusado de tráfico naqueles autos, o qual, por sua vez, afirmou em juízo que comprou a res furtiva do acusado (fls.53), negando apenas a troca dos produtos por entorpecentes, ou seja, Johnny afirmou conhecer o réu e ter negociado com ele sobre os produtos do crime.

De se notar que, a despeito do depoimento mentiroso do acusado em juízo de que sequer conhecia Johnny, a r. sentença, pelos fundamentos nela constantes, julgou procedente a ação penal (fls. 48/60).

Enfim, todos os elementos apontam, com segurança, para a prática do crime de falso testemunho, mesmo porque houve condenação do réu naquele processo.

A falsidade versava sobre circunstância juridicamente relevante, dificultando a atividade judiciária e sua finalidade de aplicar corretamente a lei.

De se ressaltar que o delito em questão se trata de crime formal, bastando, para sua configuração, a potencialidade de dano, sendo irrelevante que tenha ou não influído na decisão da causa primária, na qual cometido o falso.

No mais, o dolo está mesmo evidenciado. E, pelas razões já expostas, havia potencial consciência da ilicitude.

Ainda, no caso concreto, incide a causa de aumento do § 1º, do artigo 342, do Código Penal, tendo em vista que o falso foi cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal.

Portanto, a acusação contida na denúncia, em cotejo com as provas produzidas durante a instrução, foi devidamente confirmada, não se podendo alegar insuficiência probatória. Ainda, afastadas as demais teses defensivas por tudo que se expôs e diante do panorama apresentado, por se enquadrar, a conduta do acusado, no conceito de fato típico e antijurídico, e não havendo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo, assim, à dosimetria da pena.

Atenta aos requisitos constantes dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, verifico que o acusado possui Maus antecedentes (fls. 299/305). Portanto, aumento a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, fixando-a em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, não vislumbro a existência de circunstâncias atenuantes; presente as agravantes da reincidência (fls. 299/305), motivo pelo qual exaspero a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

No terceiro estágio, não há causas diminuição. Reconheço a causa de aumento prevista no § 1º, do artigo 342, do Código Penal, motivo pelo qual, exaspero a pena em 1/6 (um sexto). Pena final, portanto, fixada em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 14 (quatorze) dias-multa, cada qual no valor de um trigésimo do salário mínimo, reajustados a partir da data do fato, critério previsto no artigo 49, § 2º, do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o semiaberto, considerando a reincidência do acusado, a revelar personalidade voltada para a prática de delitos, e os critérios do artigo 33 do Código Penal. E, justamente diante da reincidência, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, havendo, inclusive, expressa vedação legal (§3º do artigo 44 do CP), não fazendo, o acusado, jus à suspensão condicional da pena (CP, artigo 77).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o réu DANILO DE ALMEIDA CARDOSO qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 3 (três) anos, 2

(dois) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, em seu parâmetro mínimo legal, por infração ao artigo 342, §1º, do Código Penal.

Em respeito ao § 1º do artigo 387 do Código de Processo Penal, diante da ausência de circunstâncias cautelares concretas, concedo ao acusado o direito de recorrer da presente decisão em liberdade.

Oportunamente, expeça o necessário para a execução da pena imposta e ao cumprimento integral desta sentença. Oficie-se ao TRE, para atendimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e comunique-se ao IIRGD.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Marília, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA